

0014897-58.2014.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Provadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado pela fraude, rejeita-se o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas. 2. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014897-58.2014.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014897-58.2014.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos Cuppi e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

JOSÉ CARLOS CUPPI, LUÍS CARLOS MERLINI, LUIZ HENRIQUE SACHETO, FABRICIO PERUCHI MARTINS e GERALDO MARTINS DIAS, todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal; e ADHEMAR MEZAVILA MENDES, EDSON LUÍS FERNANDES e WILSON FERREIRA DE ARAÚJO por infração ao artigo 180, § 2º, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, pelos fatos e motivos doravante apresentados:

Segundo se apurou, no período compreendido entre o último trimestre de 2013 a julho de 2014, em dias e horários não determinados, na Estrada Limeira - Santa Bárbara D'Oeste, KM 20, Zona Rural, neste município e Comarca, JOSÉ CARLOS CUPPI, LUÍS CARLOS MERLINI, LUIZ HENRIQUE SACHETO, FABRICIO PERUCHI MARTINS e GERAL MARTINS, agindo em concurso e idênticos propósitos e mediante fraude, subtraíram para eles, de forma continuada, toneladas de pedra brita, no total aproximado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencente à sociedade empresária Sandmix Mineração Ltda. Outrossim, noticia, ainda, o incluso inquérito policial, que no dia 30 de julho de 2014, por volta das 08h30min, na Estrada Limeira - Santa Bárbara D'Oeste, KM 20m, Zona Rural, neste município e Comarca, JOSÉ CARLOS CUPPI, LUÍS CARLOS MERLINI, LUIZ

HENRIQUE SACHETO, FABRICIO PERUCHI MARTINS e GERAL MARTINS DIAS, agindo em concurso e idênticos propósitos e mediante fraude, tentaram subtrair para eles cerca de 30 (trinta) toneladas de pedra brita, pertencente à referida sociedade empresária, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme se depreende dos autos, também, que no período compreendido entre o último trimestre de 2013 a julho de 2014, em dias e horários não determinados, de forma continuada, na Rua dos Metalúrgicos, n. 290/1, Chácara Antonieta, nesta cidade e Comarca, ADHEMAR MEZAVILA MENDES adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, toneladas de pedra brita, coisa que sabia ser produto de crime.

Notícia, mais, que no período compreendido entre o último trimestre de 2013 a julho de 2014, em dias e horários não determinados, de forma continuada, no Jardim Nossa Senhora do Amparo, nesta cidade e Comarca, EDSON LUÍS FERNANDES adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, toneladas de pedra brita, coisa que sabia ser produto de crime.

Por fim, infere-se dos autos que no período compreendido entre o último trimestre de 2013 a julho de 2014, em dias e horários não determinados, de forma continuada, na cidade e Comarca de Americana, WILSON FERREIRA DE ARAÚJO adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, toneladas de pedra brita, coisa que sabia ser produto de crime.

Sendo denúncia recebida com base no inquérito policial, foram os réus regularmente citados e ofereceram suas respostas escritas.;

Como medida de instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foram interrogados os réus.

Em alegações finais, o douto representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia, aduzindo que, regularmente processado o feito, a CONDENAÇÃO dos acusados JOSÉ CARLOS CUPPI, LUÍS CARLOS MERLINI, LUIZ HENRIQUE SACHETO, FABRICIO PERUCHI MARTINS e GERALDO MARTINS DIAS é a medida que se faz necessária, todavia, os acusados ADHEMAR MEZAVILA MENDES, EDSON LUÍS FERNANDES e WILSON FERREIRA DE ARAÚJO devem ser ABSOLVIDOS, já que as provas carreadas aos autos mostram-se insuficientes para a condenação.

Em alegações finais, a defesa de JOSÉ CARLOS CUPPI, GERALDO MARTINS DIAS e LUIS CARLOS MERLINI pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Salienta ser caso para o reconhecimento de participação de menor importância quanto aos acusados GERALDO e JOSÉ CARLOS CUPPI, com a consequente diminuição da pena em sua terça parte (1/3). Solicitou, ademais, que as penas sejam reduzidas, justificando os bons antecedentes criminais dos acusados.

Em alegações finais, a Defesa de FABRÍCIO PERUCHI MARTINS, aduz ser caso de afastamento da qualificadora do crime de furto imputado ao acusado. Solicita, ainda, que o valor do prejuízo resultante dos furtos devem ser considerados com base nas declarações do acusado, uma vez que a vítima não apresentou prova idônea que comprove o valor.

Em alegações finais, as Defesas de ADHEMAR MEZAVILA MENDES aduz que a autoria delitiva não restou demonstrada, alegando estar o acusado abarcado pelo exercício regular de um direito, justificando que o réu sempre pagou pelo valor regular de mercado. No mais, solicita a absolvição do acusado.

Finalmente, as defesas de LUIZ HENRIQUE SACHETO, WILSON FERREIRA DE ARAÚJO E EDSON LUÍS FERNANDES também postularam suas absolvições por insuficiência de provas, requerendo, alternativamente, a concessão de benefícios.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Encontrando-se presentes os pressupostos processuais e condições, da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Quanto aos crimes de receptação, no caso dos autos, malgrado a existência de indícios, é forçoso reconhecer que o conjunto fático-probatório angariado não autoriza a prolação de édito condenatório.

Nestes termos, finda a instrução processual, colhida a prova que havia de interesse, certeza não há de que os réus Adhemar, Edson e Wilson tivessem conhecimento da origem espúria das mercadorias, não restando comprovado, como de mister, o elemento subjetivo do tipo penal incriminador.

Por outro lado, quanto aos crimes de furto, não há que se falar em absolvição dos denunciados, uma vez que o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório. No tocante à materialidade, os crimes de furto restaram provados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito à fl. 02, Boletim de Ocorrência às fls. 43/46, Cópias das notas fiscais às fls. 50/61, Documentos anexos indicando a relação de motoristas às fls. 84/103, além da prova oral produzida.

Do mesmo modo, diante das provas colhidas nos autos, a autoria dos crimes de furto é certa e segura, recaindo de forma estreme de dúvidas sobre os réus.

A testemunha Luís Donizeti Forti (ouvido à fl. 569) afirmou que, na época, laborava no estabelecimento Sandmix Mineração Ltda., sendo responsável pela produção dos materiais naquele local. Notou que se produzia mais do que se lucrava e, em razão disto, investigou a situação. Mediante o sistema de câmeras, visualizou que o número de caminhões que saíam do estabelecimento divergia daquilo que era registrado na respectiva planilha, sendo que tal situação sempre ocorria em dias alternados, justamente quando o acusado JOÃO CARLOS, empregado como porteiro, estava em trabalho. Notou que, nos arquivos, localizou canhotos de notas fiscais e, então, percebeu que os réus copiavam notas fiscais já emitidas, sendo que os caminhões deixavam o local com "notas frias". Esclareceu que cada caminhão realizava, em média, 3 (três) viagens por dia. No mais, aduziu que LUIZ HENRIQUE era responsável pelo setor de Recursos Humanos, mas expedia as notas fiscais para auxiliar os demais funcionários.

A testemunha João Roberto Pianucci (ouvido à fl. 568-mídia) afirmou que labora na sociedade empresária Sandmix Mineração Ltda., respectivamente no setor de segurança do local. Detém conhecimento dos fatos. Contou que o gerente Donizeti, à época do ocorrido, já desconfiava da ocorrência de fraude, isto é, desvio de carga dos materiais produzidos, uma vez que o faturamento não correspondia à produção feita. Aduziu que Donizeti localizou, no setor em que os acusados trabalhavam, cópias de notas fiscais originais emitidas. Aduziu que o setor de expedição, que era este em que os acusados laboravam, era responsável pela pesagem dos veículos, emitir a nota fiscal eletrônica correspondente à mercadoria naquele caminhão e entregá-la ao motorista do veículo. Com estas informações, dirigiu-se ao local e visualizou um veículo saindo do estabelecimento sem passar pelo processo de pesagem e pegando determinada nota fiscal com um funcionário.

Narrou que abordou o motorista do veículo, GERALDO, e, com ele, localizou a cópia da nota fiscal original e, nesta ocasião, ele confessou o fato delitivo bem como toda a esquematização criminoso. Afirmou que o grupo desviava, todos os dias, cerca de 7 (sete) caminhões pertencentes à Sandmix. Aduziu que os funcionários LUIZ CARLOS, LUIZ HENRIQUE e FABRICIO copiavam notas fiscais originais (referentes à produtos que já haviam sido vendidos), para simular a regular saída do veículo, ou seja, as mercarias deixavam o local de maneira clandestina, sem o devido registro ou pesagem. Aduziu que a empreitada delitiva durou por cerca de 8 (oito) meses, gerando prejuízo mensal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mais, afirmou que todos confessaram os furtos e que GERALDO afirmou que vendia parte da mercadoria para a sociedade empresária Blocos Americana.

A testemunha de defesa Diogo Donizette Mendes (fl. 570-mídia) disse que laborava em um estabelecimento de materiais de construção, cujo proprietário era ADHEMAR. Narrou que, em determinado dia, GERALDO chegou no local e ofereceu pedra brita para venda. Contou que ADHEMAR comprou 4 (quatro) carregamento de caminhões contendo o produto, pagando valor compatível com o de mercado, afirmando que GERALDO forneceu a nota fiscal.

A testemunha de defesa Guilherme de Souza Bueno (fl. 678-mídia) afirmou conhecer o réu LUIZ HENRIQUE. Aduziu que o acusado lhe contou que havia descoberto o esquema delitivo e que foi obrigado a se calar, sob pena de ser demitido. Afirmou não presenciou estes fatos, somente tomando ciência através do denunciado.

Luana Marcela Venditi, noiva do acusado LUIZ HENRIQUE (fl. 636-mídia), declarou que o acusado tomou ciência do esquema criminoso mas que não o delatou porque sofreu ameaças pelos demais funcionários. Aduziu que ele jamais recebeu vantagem pelo crime.

A testemunha de defesa Willian Tonon da Silva disse ser amigo do acusado LUIZ HENRIQUE e nada sabe sobre os fatos em apuração.

Interrogado (fls. 573/574), o acusado LUIZ CARLOS aduziu que, esporadicamente, desviava alguns veículos no local onde trabalhava, negando, contudo, que o montante perfazia-se em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em mercadorias. Aduziu que, desde o momento que fora contratado, este esquema já existia, sendo que foi convidado por outros funcionários a participar do fato delitivo. Esclarece que a sua função era a de copiar as notas fiscais e entregá-las a GERALDO, motorista, sempre com a anuência de JOSÉ CARLOS, porteiro. Contou que FABRICIO era funcionário do mesmo setor e que também integrava a dinâmica criminoso, já LUIZ HENRIQUE era funcionário de outro setor, sabendo posteriormente da ocorrência dos crimes, também recebendo certa quantia em dinheiro, por 3 (três) meses. Afirmou que ADHEMAR, EDSON e WILSON eram clientes da Sandmix e compravam mercadorias regularmente, valendo-se de notas fiscais idôneas. Aduziu que GERALDO era responsável por vender as mercadorias desviadas e que desconhece os compradores.

Interrogado, o acusado FABRICIO (fls. 577/578-mídia), também confessou parcialmente os fatos, aduzindo que o valor das mercadorias subtraídas não era aquele apontado. Em razão dos crimes perpetrados, recebia um montante de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Aduziu que o motorista GERALDO valia-se das notas confeccionadas por ele ("notas frias") para que a mercadoria fosse levada para foral do local de maneira clandestina. Narrou que JOSÉ CARLOS, porteiro, era quem permitia a saída do veículo. Contou que LUIZ CARLOS foi quem lhe convidou a participar do "esquema", lhe ensinando como funcionava. Historiou que LUIZ HENRIQUE era funcionário de outro setor e recebia valores para permanecer calado quanto aos fatos. Aduziu que praticou os furtos por, aproximadamente, 7 (sete) meses. Relatou em juízo não saber para quem GERALDO vendia os materiais, todavia, em sede policial (fl. 29), afirmou que os caminhões rumaram-se à 2 (dois) estabelecimentos, de proprietários EDSON e WILSON.

Interrogado, o acusado LUIZ HENRIQUE foi interrogado à fls. 575/576 e negou os fatos. Aduziu que não participou dos furtos, todavia tomou ciência dos fatos e recebeu cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais) para permanecer calado. Contou não saber como funcionava o esquema criminoso. Contou que não delatou porque temeu represálias por parte dos demais acusados.

Todavia, em sede policial, LUIZ HENRIQUE confessou os fatos que lhe são imputados (fl. 22), relatando que "(...) Quanto ao esquema desvendado na data de hoje para furtar cargas utilizando-se de cópias de notas fiscais, tinha conhecimento e inclusive participava do mesmo juntamente com as pessoas de LUIS e FABRICIO, o porteiro JOSÉ e o motorista do caminhão" e, ainda "(...) Por participar de tal esquema me gerava um lucro em torno de mil reais por mês".

Interrogado, JOSÉ CARLOS (ouvido à fls. 571/572-mídia) afirmou que era porteiro no local, sendo sua função registrar a entrada e saídas de todos os veículos.

Confirmou que integrou o fato delitivo por algumas vezes, liberando a saída de caminhões mesmo sem registro, todavia, alegou não ter conhecimento do restante do plano e nem dos valores obtidos pelos demais acusados. Afirmou que LUIS CARLOS o convidou para participar do esquema fraudulento, oferecendo a ele R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Aduziu não conhecer quem comprava as mercadorias.

Interrogado, GERALDO (ouvido à fls. 579/580-mídia), confirmou ser caminhoneiro e que participava do esquema fraudulento, recebendo cerca de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) por viagem realizada. Relatou que LUIS CARLOS o convidou para o fato delitivo, sendo que era o encarregado de liberar a saída do caminhão sem o devido registro e, ao fim do mês, o pagaria. Aduziu que o esquema ocorria sempre JOSÉ CARLOS estava na portaria do local. Narrou que, após sair do local com o material subtraído, levava até o depósito de ADHEMAR, vendendo por R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) e sem nota fiscal correspondente. Negou ter entregado mercadorias à EDSON e WILSON. No mais, relatou que o esquema delitivo perdurou-se por,

aproximadamente, 8 (oito) meses.

Interrogado, ADHEMAR (fls. 581/582-mídia) negou a acusação. Disse que adquiria o material diretamente de GERALDO, mas não detinha conhecimento de que tratava-se de produtos com origem ilícita. Aduziu que, nas primeiras compras, GERALDO não lhe fornecia a nota fiscal respectiva, alegando que entregaria posteriormente. Após a demora na entrega das notas fiscais, parou de comprar os itens de GERALDO. Garantiu que pagava valor compatível com o de mercado. No mais, descreveu que desconhece os demais acusados.

Interrogado, WILSON (fls. 585/586-mídia) negou os fatos. Aduziu que sempre comprou diretamente da Sandmix Mineração Ltda., sempre valendo-se de notas fiscais. Narrou que possuía cadastro como cliente da referida pessoa jurídica. No mais, garantiu que nunca pagou valores abaixo daquele que é visto no mercado.

Interrogado, EDSON (fls. 583/584-mídia), negou os fatos. Relatou que sempre adquiriu os materiais diretamente da Sandmix Mineração Ltda., sempre valendo-se da competente nota fiscal e pagando valor correspondente ao de mercado. No mais, aduziu que desconhece GERALDO e que nunca comprou mercadorias diretamente dele. Neste diapasão, sopesando os elementos coligidos nos autos, comprovou-se a responsabilidade criminal dos acusados LUIZ HENRIQUE, LUIS CARLOS, FABRICIO, GERALDO e JOSÉ CARLOS pelos crimes de furto.

Em que pese LUIZ HENRIQUE confessar em sede policial, todavia em juízo negar a acusação, sua versão restou ilhada e foi infirmada pelas demais provas coligidas nos autos. Como comprovado ao longo da persecutio criminis, LUIZ concorreu para a prática dos crimes de furto, vez que não delatou o fato delitivo. Vale dizer, ainda, que o acusado também recebeu proveito ilícito, conforme espontaneamente confessou e consoante às demais declarações dos acusados, que evidenciaram a sua participação no esquema clandestino, bem como o recebimento de valores atinentes às subtrações.

Como se vê, as provas são suficientes para a segura comprovação do crime imputado aos acusados. A despeito dos argumentos defensivos ofertados, apresenta-se inconciliável a absolvição frente ao conjunto fático-probatório, o qual incrimina, de forma implacável, os réus.

Neste sentido é a confissão parcial dos acusados LUIS, CARLOS, FABRICIO, GERALDO e JOSÉ CARLOS, que somente negaram as informações atinentes aos valores calculados, ou seja, confessando as subtrações.

Não bastasse isto, não há nos autos nada que descredencie os depoimentos testemunhais. Com efeito, o fato delitivo foi descrito por Luís Donizeti Forti e João Roberto Pianucci, e, com isto, dando a autoria como certa diante do contexto dos fatos. Outrossim, João Roberto Pianucci, agente de segurança do local, logrou êxito em presenciar um dos crimes de furto, sendo, então, realizadas as prisões em flagrante dos acusados.

Neste prisma, não prevalece a alegação de carência probatória para a condenação. Impende destacar que é caso para aplicação da qualificadora relativa à fraude que, como se recolhe na boa doutrina, qualifica-se o crime de furto quando o agente se serve de artifício ou embuste para fazer a subtração, requisito este bem delineado no caso dos autos, uma vez que os acusados valeram-se de cópias de notas fiscais originais regularmente emitidas, circunstância que lhes permitiu fraudar a saída de mercadorias e, viciando o sistema de registro da portaria do local, subtraíram as cargas de mercadorias que eram transportadas.

Para ilustrar:

Furto qualificado - Fraude - Quando se configura. No furto cometido com fraude, a vítima não tem percepção, diante do artifício empregado, de que a coisa está sendo objeto de subtração. A fraude é praticada para o fim de viciar a atenção ordinária do sujeito passivo ou no sentido de elidir a custódia que exerce sobre a coisa. (JTACrimSP 50/325).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Provadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado pela fraude, rejeita-se o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas. 2. O réu se valeu de fraude - manipulação de sistema

informatizado de vendas de loja de construção – para reter diretamente e sem a devida autorização os valores pagos pelos clientes. Malgrado tenham estes recebido regularmente as mercadorias que adquiriram, a sociedade empresária não recebeu o que lhe era de direito, arcando com os respectivos prejuízos. 3. Qualifica-se o crime de furto pela fraude quando o réu se serve de ardil para consumir a subtração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20150710288715 DF 0028112-64.2015.8.07.0007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/07/2017. Pág.: 237/242)

Além disto, igualmente, o concurso de pessoas foi bem delineado pela prova oral, que demonstrou o conluio entre os indivíduos.

Com efeito, impossível à desclassificação da conduta para furto simples, como pleiteado pela Defesa.

Por outro lado, quanto aos crimes de receptação, no que tange os acusados ADHEMAR MEZAVILA MENDES, EDSON LUÍS FERNANDES e WILSON FERREIRA DE ARAÚJO, estes devem ser absolvidos.

Neste prisma, em que pese a existência de elementos de informação produzidos em fase investigativa policial, a prova apta a embasar a condenação deve ser reproduzida em Juízo, não se admitindo, para tanto, apenas estas evidências obtidas no procedimento inquisitivo, em estrita observância ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, conforme sustentou a defesa, com guarida nas alegações do órgão Ministerial, o arcabouço probatório reunido nos autos, em juízo e sob o crivo do contraditório, é insuficiente para embasar eventual decreto penal condenatório em desfavor dos réus, ainda que pese a existência de indícios da prática delituosa. Diante deste quadro fático, não existem elementos de convicção que demonstrem que estes acusados compraram mercadorias cientes da origem ilícita ou por preço abaixo daquele que é compatível com o de mercado. Por sua vez, vale dizer, já eram clientes da sociedade empresária em questão, portando deduziram tratar-se de venda lícita, como de costume.

Nesta senda, inclusive, os furtadores valiam-se de cópias xerográficas de notas fiscais verídicas, sendo que o acusado GERALDO vendia os materiais portando-se como funcionário da empresa-vítima e com as cópias das notas fiscais em mãos, não havendo nos autos elementos que demonstrem que os compradores sabiam, ou que presumiam, da falsidade destas documentações e da origem espúria dos produtos, fragilizando o conjunto fático-probatório neste sentido.

Portanto, à míngua de provas mais robustas a dar suporte à versão incriminadora, devem ser os acusados socorridos pelo princípio in dubio pro reo.

Quanto ao crime de furto, não havendo dúvidas acerca da materialidade, da autoria da conduta e inexistentes justificativas capazes de afastar, respectivamente, a antijuricidade da ação e a culpabilidade dos réus, é de rigor a condenação dos acusados pelo vertente tipo penal.

Quanto ao réu JOSÉ CARLOS CUPPI.

Na primeira fase, tratando-se de furto qualificado pela fraude, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal são anormais à espécie, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois verifico a presença da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), que não foi usada para qualificar o delito, e a utilizo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e, além disto, em razão de que os crimes foram perpetrados de forma planejada e organizada, agindo de forma coordenada e com clara divisão de tarefas, resultando em consequências extremamente negativas, já que as mercadorias subtraídas não foram recuperadas, gerando vultoso prejuízo econômico à sociedade empresária. Fixo, assim, a pena-base em 3 anos, de reclusão, e 15 dias-multa, 1/2 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 12 dias-multa.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II,

alínea "g", do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, razão pela qual agravo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 11 meses, de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, nos termos do art. 71 do Código Penal, e tendo em vista o número de infrações cometidas (o crime estava sendo reiterado durante considerável lapso temporal) e na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro a sanção na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, e 23 dias-multa.

Quanto ao réu LUÍS CARLOS MERLINI.

Na primeira fase, tratando-se de furto qualificado pela fraude, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal são anormais à espécie, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois verifico a presença da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), que não foi usada para qualificar o delito, e a utilizo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e, além disto, em razão de que os crimes foram perpetrados de forma planejada e organizada, agindo de forma coordenada e com clara divisão de tarefas, resultando em consequências extremamente negativas, já que as mercadorias subtraídas não foram recuperadas, gerando vultoso prejuízo econômico à sociedade empresária. Fixo, assim, a pena-base em 3 anos, de reclusão, e 15 dias-multa, 1/2 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 12 dias-multa.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, razão pela qual agravo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 11 meses, de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, nos termos do art. 71 do Código Penal, e tendo em vista o número de infrações cometidas (o crime estava sendo reiterado durante considerável lapso temporal) e na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro a sanção na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, e 23 dias-multa.

Quanto ao réu LUIZ HENRIQUE SACHETO.

Na primeira fase, tratando-se de furto qualificado pela fraude, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal são anormais à espécie, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois verifico a presença da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), que não foi usada para qualificar o delito, e a utilizo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e, além disto, em razão de que os crimes foram perpetrados de forma planejada e organizada, agindo de forma coordenada e com clara divisão de tarefas, resultando em consequências extremamente negativas, já que as mercadorias subtraídas não foram recuperadas, gerando vultoso prejuízo econômico à sociedade empresária. Fixo, assim, a pena-base em 3 anos, de reclusão, e 15 dias-multa, 1/2 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 12 dias-multa.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, razão pela qual agravo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 11 meses, de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, nos termos do art. 71 do Código Penal, e tendo em vista o número de infrações cometidas (o crime estava sendo reiterado durante considerável lapso temporal) e na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro a sanção na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, e 23 dias-multa.

Quanto ao réu FABRICIO PERUCHI MARTINS.

Na primeira fase, tratando-se de furto qualificado pela fraude, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal são anormais à espécie, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois verifico a presença da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), que não foi usada para qualificar o delito, e a utilizo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e, além disto, em razão de que os crimes foram perpetrados de forma planejada e organizada, agindo de forma coordenada e com clara divisão de tarefas, resultando em consequências extremamente negativas, já que as mercadorias subtraídas não foram recuperadas, gerando vultoso prejuízo econômico à sociedade empresária. Fixo, assim, a pena-base em 3 anos, de reclusão, e 15 dias-multa, 1/2 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 12 dias-multa.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, razão pela qual agravo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 11 meses, de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, nos termos do art. 71 do Código Penal, e tendo em vista o número de infrações cometidas (o crime estava sendo reiterado durante considerável lapso temporal) e na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro a sanção na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, e 23 dias-multa.

Quanto ao réu GERALDO MARTINS DIAS.

Na primeira fase, tratando-se de furto qualificado pela fraude, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal são anormais à espécie, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois verifico a presença da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), que não foi usada para qualificar o delito, e a utilizo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e, além disto, em razão de que os crimes foram perpetrados de forma planejada e organizada, agindo de forma coordenada e com clara divisão de tarefas, resultando em consequências extremamente negativas, já que as mercadorias subtraídas não foram recuperadas, gerando vultoso prejuízo econômico à sociedade empresária. Fixo, assim, a pena-base em 3 anos, de reclusão, e 15 dias-multa, 1/2 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 12 dias-multa.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, razão pela qual agravo a pena em sua sexta parte (1/6), fixando-a em 2 anos e 11 meses, de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, nos termos do art. 71 do Código Penal, e tendo em vista o número de infrações cometidas (o crime estava sendo reiterado durante considerável lapso temporal) e na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro a sanção na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, e 23 dias-multa.

Fixo para todos acusados o regime inicial SEMIABERTO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, notadamente pela quantidade da pena e primariedade técnica dos acusados.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

A respeito da detração da pena, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, são desconhecidos os demais critérios previstos no art. 111 da Lei de Execuções Penais para sua concessão, não havendo como considerá-la para fixação do regime inicial de cumprimento de pena do réu Anderson.

A propósito, consoante luminar acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não obstante a atual redação do art. 387, § 2º, da lei penal adjetiva, nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execuções se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de unificação de penas) - Apelação 0072611-44.2013.8.26.0050, Relator Des. Geraldo Wohlers, j. 11/11/2014. v.u..

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme artigo 49, § 1º, Código Penal.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que suas penas ultrapassam o limite de 4 (quatro) anos, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também em razão do quantum da sanção, não preenchem os réus os requisitos do artigo 77 do Código Penal, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena. Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), uma vez que o pedido de indenização não está expressado em valores, sendo que não foi objeto de instrução específica para apuração do seu quantum, em respeito aos princípios do contraditório, da congruência da sentença e o devido processo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

1 - CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS CUPPI como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (mediante fraude e concurso de pessoas), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, em REGIME SEMIABERTO, e ao pagamento de 23 dias-multa.

2 - CONDENAR o réu LUÍS CARLOS MERLINI como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (mediante fraude e concurso de pessoas), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, em REGIME SEMIABERTO, e ao pagamento de 23 dias-multa.

3 - CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE SACHETO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (mediante fraude e concurso de pessoas), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, todos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, em REGIME SEMIABERTO, e ao pagamento de 23 dias-multa.

4 - CONDENAR o réu FABRICIO PERUCHI MARTINS como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (mediante fraude e concurso de pessoas), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, todos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, em REGIME SEMIABERTO, e ao pagamento de 23 dias-multa.

5 - CONDENAR o réu GERALDO MARTINS DIAS como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (mediante fraude e concurso de pessoas), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, de reclusão, em REGIME SEMIABERTO, e ao pagamento de 23 dias-multa.

Por outro lado, ABSOLVO os réus ADHEMAR MEZAVILA MENDES, EDSON LUÍS FERNANDES e WILSON FERREIRA DE ARAÚJO das penas do artigo 180, § 2º, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em vista da ausência de provas suficientes para a condenação.

Reconhece este juízo o direito dos sentenciados recorrerem em liberdade, uma vez que respondem o processo em liberdade e, no momento, não vislumbro alteração fática que justifique a sua segregação cautelar.

Condene os sentenciados ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Comunique-se a representante legal da vítima sobre esta decisão (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado: proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, de acordo com o que está descrito no artigo 686 do Código de Processo Penal; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; expeça-se guia de execução penal.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Limeira, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA